

정부조직법 개정에 따른 국가보훈처 공직자 이해충돌 방지 운영지침 등 6개 예규의 정비에 관한 예규

1. 개정이유 및 주요내용

「정부조직법」이 개정(법률 제19228호, 2023. 3. 4. 공포, 2023. 6. 5. 시행)됨에 따라 국가보훈처가 국가보훈부로 되는 등 정부 조직 변경 사항 등을 일괄 반영하려는 것임.

2. 참고사항

가. 관계법령 : 생략

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당 없음

국가보훈부예규 제1호

정부조직법 개정에 따른 국가보훈처 공직자 이해충돌 방지 운영지침 등 6개 예규의 정비에 관한 예규

제1조(「국가보훈처 공직자 이해충돌 방지 운영지침」의 개정) 국가보훈처 공직자 이해충돌 방지 운영지침 일부를 다음과 같이 개정한다.
제명 "국가보훈처 공직자 이해충돌 방지 운영지침"을 "국가보훈부 공직자 이해충돌 방지 운영지침"으로 한다.

제2조제1호, 제3조제1항, 제7조 본문 및 제8조 중 "국가보훈처"를 각각 "국가보훈부"로 한다.

제4조제1항 및 제3항, 제5조제2항, 제11조제3항, 제18조제1항, 제18조제2항 및 제19조 중 "국가보훈처장"을 각각 "국가보훈부장관"으로 한다.

별지 제1호서식부터 별지 제15호서식까지의 서식 번호란의 "국가보훈처"를 각각 "국가보훈부"로 한다.

제2조(「국가보훈처 교육훈련시간 승진반영제도 운영지침」의 개정) 국가보훈처 교육훈련시간 승진반영제도 운영지침을 다음과 같이 개정한다.

제명 "국가보훈처 교육훈련시간 승진반영제도 운영지침"을 "국가보훈부 교육훈련시간 승진반영제도 운영지침"으로 한다.

제1호 중 "국가보훈처"를 "국가보훈부"로 한다.

제2호가목3)을 다음과 같이 한다.

3) 「공무원 인재개발 업무처리지침」 (인사혁신처 예규)

제3호가목1)나) 단서 중 "국가보훈처장"을 "국가보훈부장관"으로, "처장"을 "장관"으로 한다.

제3호다목1)부터 3)까지, 제3호라목1)나), 제3호라목1)다) 및 제3호라목2)다) 중 "처장"을 각각 "장관"으로 한다.

제3호다목1) 및 2) 중 "처의"를 각각 "부의"로 한다.

제3호라목1)나) 중 "차장"을 "차관"으로 한다.

제3호마목3)을 다음과 같이 한다.

3) 일반직 4급(과장급 제외) 이하 공무원(연구관·연구사 포함)은

매년 1월말까지 과장과 이에 준하는 보조기관 등과 협의하여 별

지 제2호 서식에 따라 연간 자기개발계획을 수립해야 함

별지 제1호서식 중 "국가보훈처"를 "국가보훈부"로 하고 "국가보훈처장"을 "국가보훈부장관"으로 한다.

제3조(「국가보훈처 일상감사 지침」의 개정) 국가보훈처 일상감사 지침 일부를 다음과 같이 개정한다.

제명 "국가보훈처 일상감사 지침"을 "국가보훈부 일상감사 지침"으로 한다.

제1조 중 "「국가보훈처 감사규정」"을 "「국가보훈부 감사규정」"으로 한다.

제2조 중 "국가보훈처"를 "국가보훈부"로 한다.

제3조제1항제1호 중 "국가보훈처장"을 "국가보훈부장관"으로, "처장"을 "장관"으로 하고, 같은 항 제5호 중 "처장"을 "장관"으로 한다.

제3조제3항제4호 중 "처장"을 "장관"으로 한다.

제4조제1항 중 "(처·차장 결재 사항일 경우 관·국장 결재 전)"을 "(장·차관 결재 사항일 경우 실·관·국장 결재 전)"으로 한다.

제5조제1항 중 "처 본부"를 "본부"로 한다.

제5조의2제1항제3호 중 "처장"을 "장관"으로 한다.

제14조 중 "국가보훈처"를 "국가보훈부"로 한다.

제4조(「국외 소재 현충시설의 긴급매입에 관한 지침」의 개정) 국외 소재 현충시설의 긴급매입에 관한 지침을 다음과 같이 개정한다.

제2조제2호 및 제4조제1항제3호 중 "국가보훈처장"을 "국가보훈부장관"으로 한다.

제4조제2항 및 제6조제1항 중 "현충시설과장"을 "현충시설관리과장"으로 한다.

제7조제1항을 제목 외의 부분으로 한다.

제5조(「민원처리 담당자 휴대용 보호장비 운영 지침」의 개정) 민원처리 담당자 휴대용 보호장비 운영 지침 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조제6호 중 "국가보훈처"를 "국가보훈부"로 한다.

제6조(「채무자 회생 및 파산에 따른 보훈대부금 채권보전 및 관리지침」의 개정) 채무자 회생 및 파산에 따른 보훈대부금 채권보전 및 관리지침 일부를 다음과 같이 개정한다.

V.1. 중 "국가보훈처장"을 "국가보훈부장관"으로 한다.

부 칙

이 예규는 2023년 6월 5일부터 시행한다.

국가보훈처 공직자 이해충돌 방지 운영지침 일부개정예규안

신·구조문대비표

현행	개정안
<u>국가보훈처 공직자 이해충돌 방지 운영지침</u> 제2조(이해충돌방지담당관의 지정) 「공직자의 이해충돌 방지법」(이하 “법“이라 한다) 제25조 및 같은 법 시행령(이하 “영“이라 한다) 제31조에 따라 다음 각 호와 같이 이해충돌방지담당관을 지정한다. 1. <u>국가보훈처</u> 본부 : 감사담당관 2. ~ 7. (생략) 제3조(사적이해관계자의 신고와 회피·기피 신청) ① <u>국가보훈처</u>와 그 소속기관의 공직자가(이하“보훈공직자”라 한다) 법 제5조제1항에 따라 직무관련자가 사적이해관계자라는 사실을 신고하고 회피를 신청하려는 경우에는 별지 제1호서식의 사적이해관계자 신고 및 회피 신청	<u>국가보훈부 공직자 이해충돌 방지 운영지침</u> 제2조(이해충돌방지담당관의 지정) ----- ----- ----- ----- ----- -----. 1. <u>국가보훈부</u> ----- ----- 2. ~ 7. (현행과 같음) 제3조(사적이해관계자의 신고와 회피·기피 신청) ① <u>국가보훈부</u>----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

서를 이해충돌방지담당관에게 제출(전자문서 및 청렴포털의 이해충돌방지법 표준신고시스템을 통한 신고를 포함한다. 이하 같다)해야 한다.

②·③ (생략)

제4조(사적이해관계자의 신고 등에 대한 조치) ① 이해충돌방지담당관은 법 제5조제1항에 따른 신고 및 회피 신청 또는 같은 조 제2항에 따른 기피 신청을 받은 날로부터 7일 이내에 법 제7조제1항 및 제2항에 따른 조치가 이행될 수 있도록 신고 내용을 확인하고 필요시 국가보훈처장 또는 그 소속기관의 장에게 신속히 보고해야 한다.

② (생략)

③ 이해충돌방지담당관은 국가보훈처장 또는 그 소속기관의 장이 보훈공직자에게 법 제7조제1항 또는 제2항에 따른 조치를 한 경우 같은 조 제3항에 따라 해당 보훈공직자와 기피를 신청한 자에게 지체 없이 그 내용을 별지 제4호서식의 사적이

-----.

②·③ (현행과 같음)

제4조(사적이해관계자의 신고 등에 대한 조치) ① -----

----- 국가보훈
부장관 -----
-----.

② (현행과 같음)

③ ----- 국가보
훈부장관 -----

해관계자의 신고 등에 대한 조치결과 통보서로 알려야 한다.

④·⑤ (생략)

제5조(고위공직자 민간부문 업무 활동 내역 제출·관리) ① (생략)

② 국가보훈처장과 그 소속기관의 장(민간 부문 업무활동 내역을 제출해야 하는 사람이 국가보훈처장과 그 소속기관의 장인 경우에는 이해충돌방지담당관을 말한다)은 법 제8조제4항에 따라 다른 법령에서 정보공개가 금지되지 아니하는 범위에서 민간 부문 기관명, 직위 또는 직급, 주요 업무활동 내역과 활동기간을 공개할 수 있다.

제7조(가족 채용 제한 대상 확인) 국가보훈처와 그 소속기관의 채용 업무를 담당하는 보훈공직자는 법 제11조제1항 각 호에 해당하는 가족 채용 제한 대상인지를 확인하기 위해 채용대상자로부터 별지 제8호서식의 가족 채용 제한 여부 확인서를 제출받아야 한다. 다만, 법 제11조제

-----.

④·⑤ (현행과 같음)

제5조(고위공직자 민간부문 업무 활동 내역 제출·관리) ① (현행과 같음)

② 국가보훈부장관-----

----- 국가보훈부장관-----

-----.

제7조(가족 채용 제한 대상 확인) 국가보훈부-----

-----.

2항 각 호의 어느 하나에 해당
하는 경우는 제외한다.

제8조(수의계약 체결 제한 대상
확인) 국가보훈처와 그 소속기
관의 계약 업무를 담당하는 보
훈공직자는 물품·용역·공사
등의 수의계약을 체결하려는 경
우 법 제12조제1항 각 호에 해
당하는 수의계약 체결 제한 대
상인지를 확인하기 위해 계약의
상대방으로부터 별지 제9호서
식의 수의계약 체결 제한 여부
확인서를 제출받아야 한다.

제11조(위반행위 신고) ①·②
(생략)
③ 제1항에 따른 신고를 받은
국가보훈처장과 그 소속기관의
장 또는 이해충돌방지담당관은
신고자의 인적사항이나 신고내
용이 외부에 알려지지 않도록
해야 한다.

제18조(이해충돌방지 자문기구의
구성·운영) ① 국가보훈처장과
그 소속기관의 장은 영 제32조
제1항 각 호의 사항에 관한 자
문에 응하기 위해 필요한 경우

-----.

제8조(수의계약 체결 제한 대상
확인) 국가보훈부-----

-----.

제11조(위반행위 신고) ①·②
(현행과 같음)
③ -----
국가보훈부장관-----

-----.

제18조(이해충돌방지 자문기구의
구성·운영) ① 국가보훈부장관

이해충돌방지담당관을 장으로 하는 이해충돌방지 자문기구(이하 “자문기구”라 한다)를 구성해 운영할 수 있다. ② 자문기구는 이해충돌방지담당관을 포함하여 3인 이상으로 구성하고, 구성원은 부패방지 업무와 관련하여 학식과 경험이 풍부한 사람 중에서 <u>국가보훈처</u>장과 그 소속기관의 장이 위촉한다. ③ ~ ⑥ (생략) 제19조(징계양정 기준) <u>국가보훈처</u>장과 그 소속기관의 장이 이 법의 위반행위자에 대한 징계처분을 하는 때에는 이 예규 별표의 이해충돌방지법 위반 징계양정기준을 참작해야 한다.	----- ----- ----- -----. ② ----- ----- ----- ----- ----- <u>국가보훈부</u> <u>장관</u>----- -----. ③ ~ ⑥ (현행과 같음) 제19조(징계양정 기준) <u>국가보훈부</u> <u>부장관</u>----- ----- ----- ----- -----.
---	--

국가보훈처 교육훈련시간 승진반영제도 운영지침
일부개정예규안
신·구조문대비표

현행	개정안
<u>국가보훈처 교육훈련시간 승진반영제도 운영지침</u> 1. 목 적 이 지침은 <u>국가보훈처 교육훈련시간 승진반영제도의 운영에 필요한 세부사항을 정하려는 것임</u> 2. 근거 법령 및 적용 대상 가. 근거 법령 1)·2) (생략) 3) 「<u>공무원 인재개발 업무처리지침</u>」(인사혁신처 <u>예규 제21호, '16.3.24.</u>) 나. (생략) 3. 교육훈련시간 승진반영제도의 운영 방법 가. 교육훈련시간의 승진임용 반영방법 및 산출기준 등 (시행령 별표 1) 1) 교육훈련시간의 승진임	<u>국가보훈부 교육훈련시간 승진반영제도 운영지침</u> 1. --- ----- <u>국가보훈부</u> ----- ----- ----- ----- 2. ----- 가. ----- 1)·2) (현행과 같음) 3) 「<u>공무원 인재개발 업무처리지침</u>」(인사혁신처 <u>예규</u>) 나. (현행과 같음) 3. ----- ----- 가. ----- ----- ----- 1) -----

용 반영방법

가) (생략)

나) 4급 공무원을 3급 공무원으로 승진임용하기 위하여 승진심사 대상자를 결정하는 경우에 적용하되, 해당 4급 공무원이 기관의 장이나 보조기관 또는 보좌기관(이하 “보조기관 등”으로 한다.)으로 근무하지 않은 기간에 대해서만 적용함

- 다만, 국가보훈처장 (이하 “처장”이라 한다.)이 필요하다고 인정하는 때에는 기관의 장, 보조기관 등으로 근무하는 기간동안 이수한 교육훈련시간을 필요 교육훈련시간 기준 충족여부를 판단하기 위해 인정하는 교육훈련실적(이하 “실적 교육훈련시간”이라 한다.)에 합산할 수 있음 * 4급 공무원을 고위공무원단 직위로 승진 시에는 미적

가) (현행과 같음)

나) -----

----- 국가보훈부장관 (이하 “장관”이라 -----

용

2) ~ 4) (생략)

나. (생략)

다. 교육훈련 및 자기개발 학습의 내용 설정(시행령 제 11조의3제3항)

1) 처장은 우리 처의 직무 특성, 인력 구성 등을 감안하여 교육훈련시간으로 인정할 수 있는 교육훈련 및 자기개발 학습의 내용 등을 정하되, 소속 직원의 역량개발이 균형 있게 이루어질 수 있도록 함

2) 처장은 우리 처의 성과 향상과 역량개발을 위하여 ‘부처지정학습’을 지정·운영하여야 함

3) 처장은 소속 직원의 업무 전문성 및 역량강화를 위해 직급별 필수교육과정을 지정할 수 있으며, 해당 직급별 필수교육과정을 이수하여야 승진임용이 가능함

2) ~ 4) (현행과 같음)

나. (현행과 같음)

다. -----

1) 장관----- 부의 -----

2) 장관----- 부의-----

3) 장관-----

라. 직무수행상 특별사유자,
휴직?과건자, 전보자, 장기
병가자 등 처리

1) 직무수행상의 특별사유
에 따른 예외적용(시행령
제11조의3제1항 단서)

가) (생략)

나) 직무수행상 특별한
사유의 해당 여부와 예외
인정의 필요성 유무는 별
지 제1호 서식의 신청서
와 증빙자료를 참고하여
업무특성, 업무량, 업무실
적, 근무여건 등을 종합
적으로 고려하여 처장의
위임을 받은 차장이 최종
결정함

다) 처장은 예외 적용의
결정에 앞서 예외 대상
자, 필요성 및 사유를 기
재한 서류를 첨부하여 인
사혁신처장과 사전 협의
하여야 함

2) 파견·휴직기간, 기관간
전보자 및 전직자 등의
처리

라. -----

1) -----

가) (현행과 같음)

나) -----

----- 장관

----- 차관-----

다) 장관은 -----

2) -----

가) · 나) (현행과 같음)

[illegible]

라) (현행과 같음)

3) · 4) (현행과 같음)

마. ~ 아. (현행과 같음)

국가보훈처 일상감사 지침 일부개정예규안
신·구조문대비표

현행	개정안
<u>국가보훈처 일상감사 지침</u>	<u>국가보훈부 일상감사 지침</u>
제1조(목적) 이 지침은 「공공감사에 관한 법률」 제22조 및 같은 법 시행령 제13조와 <u>「국가보훈처 감사규정」</u> 제12조에 따라 일상감사의 대상, 범위 및 절차 등 일상감사를 실시하는데 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.	제1조(목적) ----- ----- ----- <u>「국가보훈부 감사규정」</u> ----- ----- -----.
제2조(대상 기관) 이 지침의 적용 대상은 <u>국가보훈처</u> 및 그 소속 기관을 대상으로 한다.	제2조(대상 기관) ----- ----- <u>국가보훈부</u> ----- -----.
제3조(대상 업무) ① 일상 감사의 대상 업무는 다음 각 호와 같다. 1. 주요정책의 집행 업무 중 <u>국가보훈처장</u> (이하 “ <u>처장</u> ”이라 한다)이 필요하다고 인정하여 일상감사를 지시한 사항	제3조(대상 업무) ① ----- -----. 1. ----- <u>국가보훈부장관</u> ----- <u>장관</u> ----- ----- -----
2. ~ 4. (생략)	2. ~ 4. (현행과 같음)
5. 그 밖에 회계, 인사 및 정원 관리 등에 관한 사항 중 <u>처장</u>	5. ----- <u>장관</u> -----

이 일상감사를 지시한 사항 ② (생략) ③ 일상감사 제외대상은 다음 각 호와 같다. 1. ~ 3. (생략) 4. 그 밖에 <u>처장이</u> 일상감사에 서 제외함이 타당하다고 인정 하는 사항 제4조(일상감사 시기) ① 일상감 사는 최종 결재권자(전결권자를 포함)가 결재하기 전(<u>처·차장 결재 사항일 경우 관·국장 결 재 전</u>)에 실시하여야 한다. ②·③ (생략) 제5조(일상감사 의뢰) ① 일상감 사 대상 업무를 처리하는 기관 · 부서의 장(<u>처 본부는 과장· 담당관·팀장을</u> 말하며, 소속기 관은 기관장을 말한다. 이하 같 다.)은 별지 제1호 서식의 일상 감사의뢰서에 관련서류를 첨부 하여 감사담당관에게 일상감사 를 의뢰하여야 한다. ②·③ (생략) 제5조의2(신청에 의한 일상감사) ① 제5조제1항에 따른 일상감사	----- ② (현행과 같음) ③ ----- -----. 1. ~ 3. (현행과 같음) 4. ----- <u>장관</u>----- ----- ----- 제4조(일상감사 시기) ① ----- ----- -----(<u>장·차관 결재 사항일 경우 실·관·국 장</u>)-----. ②·③ (현행과 같음) 제5조(일상감사 의뢰) ① ----- ----- -----<u>본부</u>----- ----- ----- ----- ----- -----. ②·③ (현행과 같음) 제5조의2(신청에 의한 일상감사) ① -----
--	--

대상 업무를 처리하는 기관·부서의 장은 제3조제1항에 따른 일상감사 대상 업무가 아닌 업무로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 업무를 수행하기예 앞서 감사담당관에게 일상감사를 신청할 수 있다. 1.·2. (생략) 3. 그 밖에 <u>처장</u>이 규제 개선 등을 위하여 필요하다고 인정하는 업무 ② (생략) 제14조(공공기관의 지침 시행) 「공공감사에 관한 법률」을 적용 받는 <u>국가보훈처</u> 산하 공공기관의 장은 이 지침을 참고하여 자체 실정에 맞는 지침을 제정하여 시행하여야 한다.	----- ----- ----- ----- ----- ----- -----. 1.·2. (현행과 같음) 3. ----- <u>장관</u>----- ----- ----- ② (현행과 같음) 제14조(공공기관의 지침 시행) -- ----- ----- <u>국가보훈부</u> ----- ----- ----- -----.
--	---

국외 소재 현충시설의 긴급매입에 관한 지침 일부개정예규안

신·구조문대비표

현행	개정안
제2조(용어의 정의) 이 지침에서 국외 소재 긴급매입 대상 현충시설이라 함은 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」 제74조의2 및 「현충시설의 지정·관리 등에 관한 규정」 제3조 및 제14조에 따른 국외에 소재한 현충시설로 다음 각 호에 해당하는 시설을 말한다.	제2조(용어의 정의) ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----.
1. (생략)	1. (현행과 같음)
2. 그 밖에 <u>국가보훈처장</u> 이 긴급하게 매입해야 할 필요가 있다고 인정하는 현충시설	2. ----- <u>국가보훈부장관</u> ----- ----- -----
제4조(심의위원회) ① 국외 소재 현충시설의 긴급매입을 효율적으로 추진하기 위하여 「현충시설 관리지침」 제2조에 따라 설치된 ‘현충시설심의위원회’(이하 “위원회”라 한다)에서 다음 각 호의 사항을 심의한다.	제4조(심의위원회) ① ----- ----- ----- ----- ----- -----.
1.·2. (생략)	1.·2. (현행과 같음)
3. 그 밖에 <u>국가보훈처장</u> 이 부의하는 사항	3. ----- <u>국가보훈부장관</u> ----- -----

② <u>현충시설과장</u>은 긴급매입과 관련된 독립기념관 또는 관계 전문가의 의견을 심의위원회에 제공할 수 있다.	② <u>현충시설관리과장</u>----- ----- ----- -----.
제6조(국외 소재 현충시설 긴급매입 절차) ① <u>현충시설과장</u>은 국외 소재 현충시설의 긴급매입 심의를 거쳐 긴급매입 및 매입 상한가격 등이 확정되면, 제7조에 따른 대행사업자와 계약을 체결한다.	제6조(국외 소재 현충시설 긴급매입 절차) ① <u>현충시설관리과장</u>----- ----- ----- ----- -----.
② (생략) 제7조(긴급매입사업 민간대행) ① (생략)	② (현행과 같음) 제7조(긴급매입사업 민간대행) (현행 제1항과 같음)

민원처리 담당자 휴대용 보호장비 운영 지침 일부개정예규안
신·구조문대비표

현행	개정안
제2조(정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 1. ~ 5. (생략) 6. “휴대용 보호장비 시스템”이란 영상기록 또는 음성기록을 저장·관리할 수 있는 장치로서 <u>국가보훈처</u> 및 그 소속기관에서 지정한 정보시스템을 말한다 7.·8. (생략)	제2조(정의) ----- -----. 1. ~ 5. (현행과 같음) 6. ----- ----- ----- -- <u>국가보훈부</u> ----- ----- ----- 7.·8. (현행과 같음)

채무자 회생 및 파산에 따른 보훈대부금 채권보전 및 관리지침
일부개정예규안
신·구조문대비표

현 행	개 정 안
V.행정사항 1. (재검토기한) <u>국가보훈처장</u> 은 「훈령·예규 등의 발령 및 관 리에 관한 규정」에 따라 2022 년 7월 1일을 기준으로 매 3년 이 되는 시점(매 3년째의 6월 3 0일까지를 말한다)마다 그 타당 성을 검토하여 개선 등의 조치 를 하여야 한다.	V.행정사항 1. ----- <u>국가보훈부장관</u> - ----- ----- ----- ----- ----- -----.